

Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2019, n. 1285

CASS
Sentenza
18 gennaio 2019

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2019, n. 1285

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 1285

Data del deposito : 18 gennaio 2019

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 22064-2016 proposto da: SA CA, considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO CLAUDIO PETITTA giusta procura in calce al ricorso;
2018

- ricorrente -

2496 2496

contro

IN OL, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato COSTANZO BROVIDA giusta procura in calce al controricorso;

- controri corrente - avverso la sentenza n. 269/2016 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 10/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2018 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato LUCIA CAMPOREALE per delega;

RG. N. 22064/2016 PU del 22/10/2018 r{ FATTI DI CAUSA CC SA propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 269/16, depositata il 10/06/2016, della Corte d'Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, formulando quattro motivi. Resiste con controricorso PA RI che deposita memoria ex art. 378 c. p. c. PA RI citava in giudizio CC SA per intimargli lo sfratto per finita locazione, adducendo la scadenza, in data 31.12.2003, del contratto ad uso abitativo transitorio con finalità turistiche avente ad oggetto un immobile sito in Olbia. CC SA si opponeva all'intimazione di sfratto, facendo valere la mancata registrazione del contratto stipulato il 12.1.2013 e, quindi,

la sua nullità; aggiungeva di avere regolarizzato a proprie spese il rapporto locatizio in data 7.10.2013 e di avere ottenuto dall'ente competente, ai sensi degli artt. 3, 8, 9 d.lgs. 23/2011, la formulazione ex novo del contratto per la durata di quattro anni più quattro, decorrenti dal giorno registrazione;

eccepiva che il contratto non poteva qualificarsi di natura transitoria per la mancanza: a) di una clausola individuante l'esigenza della transitorietà; b) di prova documentale relativa alla ricorrenza di tale transitorietà; c) di una lettera raccomandata inviata prima della scadenza del termine per confermare il permanere di tale esigenza. Il Tribunale di Tempio Pausania, con ordinanza del 7.7.2014, attribuiva al contratto natura transitoria con finalità turistica, come preteso dalla locatrice, e ordinava al conduttore il rilascio dell'immobile, fissando per l'esecuzione la data del 21.12.2015. Peraltro, con sentenza n. 334/2015, lo stesso Tribunale, decidendo la causa, qualificava il rapporto locatizio come ordinario e revocava l'ordinanza di convalida di sfratto. La sentenza veniva impugnata da PA RI dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari - la quale, riconoscendone la vocazione turistica, dichiarava cessato il contratto di locazione il 31.12.2003, condannava il conduttore al rilascio immediato dell'immobile e al risarcimento del danno per RG. N. 22064/2016 PU del 22/10/2018 occupazione senza titolo, quantificato in euro 545,45 mensili, al netto di rivalutazione e interessi, a far data dal 31.12.2013 e fino all'effettivo rilascio, e alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo CC SA deduce la violazione ed errata applicazione di norme di diritto e segnatamente dell'art. 347 cod.proc.civ. per non avere la Corte territoriale acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, così precludendosi la possibilità di conoscere l'exkursus processuale di primo grado e ogni difesa ivi

svolta e richiamata con la comparsa in appello, in particolare quanto alla mancata registrazione del contratto e ai motivi che avrebbero dovuto portare a non riconoscere vocazione turistica al contratto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione ed errata applicazione dell'art. 1 della l. 431/1998, rimproverando alla Corte d'Appello di avere attribuito finalità turistica e non natura ordinaria al contratto, oggetto della controversia. La tesi si fonda sui seguenti argomenti: a) la denominazione contrattuale (Contratto ad uso abitativo transitorio per finalità turistiche); b) il mancato adempimento da parte della locatrice dell'obbligo di registrare il contratto e di comunicarne l'avvenuta stipulazione al Comune nei cinque giorni successivi, c) la inconferenza della durata del contratto - 11 mesi - e della circostanza che il conduttore risiedesse in un comune adiacente; d) la violazione dell'art. 7 della LR 27/98. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 1 l. 311/2014 e 13 della l. n. 431/1998, come novellata dalla legge di stabilità 2016, per avere qualificato il contratto come avente finalità turistica pur essendo stato in esso prevista la durata di undici mesi. In particolare, il ricorrente invoca la nullità del contratto per l'inadempimento dell'obbligo di registrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. 311/2014 e dell'art. 1, comma 59, della l. n. 298/2015. RG. N. 22064/2016 PU del 22/10/2018 4. Con il quarto motivo il ricorrente imputa alla Corte territoriale di non essersi pronunciata sulla nullità del contratto per mancata registrazione.

5. Il primo motivo è inammissibile. La tesi del ricorrente, il quale, a tal riguardo richiama la giurisprudenza di questa Corte (segnatamente Cass. 19/01/2010, n. 688), è quella secondo cui il giudice d'appello che, di norma, gode di discrezionalità in ordine alla decisione di acquisire il fascicolo d'ufficio, era, invece, tenuto, nel caso di specie, ad acquisirlo, dovendone trarre elementi decisivi su uno o più punti della controversia, non rilevabili aliunde. Non risulta a questa Corte, per il mancato adempimento dell'onere di specificazione da parte del ricorrente, quali atti, peraltro, decisivi del fascicolo d'ufficio la Corte avrebbe dovuto esaminare e quali conseguenze negative il ricorrente abbia subito per causa di tale mancata disamina.

6. Il motivo numero due è inammissibile. Queste le ragioni: - la genericità, non essendo il vizio dedotto sorretto da una specifica indicazione della parte motiva della sentenza ove il giudice sarebbe incorso nella denunciata violazione;

- l'eccentricità della prospettazione a supporto rispetto a quanto indicato in rubrica;

- la censura è, in parte almeno, rivolta all'interpretazione del contratto, ma risulta del tutto scevra dall'indicazione dell'errore ermeneutico in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale. L'esponente si limita ad affermare l'evidenza con cui la volontà delle parti non era stata quella di sottoscrivere un contratto con finalità esclusivamente

turistiche, offrendo a supporto argomentazioni erroneamente ritenute apodittiche, ma, al contrario, rispondenti a convincimenti del tutto soggettivi e per di più indimostrati: è impossibile, deduce il ricorrente, affermare che si possa ravvisare uno scopo turistico in una locazione per 11 mesi in cui il conduttore risulta residente, dal 1994 in un comune adiacente in quello in cui è ubicato l'immobile locato, in una abitazione a lui non intestata e di uso esclusivo della propria madre. RG. N. 22064/2016 PU del 22/10/2018 In altri termini, proprio gli indici che secondo la Corte territoriale hanno permesso di rivelare la natura turistica del contratto - il termine di 11 mesi (durata), l'ubicazione in zona turistica dell'immobile locato (vocazione turistica), la residenza del conduttore in un comune adiacente (agire del contraente) - sono fatti oggetto di una valutazione opposta da parte del ricorrente, non sorretta, tuttavia, da argomentazioni probanti o almeno confutatorie. La violazione delle regole di ermeneutica contrattuale non può dirsi esistente solo sulla base del richiamo delle regole di cui all'art. 1362 c.c., avendo il ricorrente l'onere di indicare "il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da esse discostato"; mentre è evidente che l'esponente, nel caso di specie, si è limitato a contrapporre a quella della Corte di merito una diversa interpretazione, omettendo di considerare che "quando di una clausola siano possibili più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità de facto che fosse stata privilegiata l'altra" (Cass. 28/11/2017, n. 28319). Il motivo risulta altresì inammissibile anche con riferimento all'applicazione della legge regionale 12/08/1998, n. 27, non solo perché il ricorrente non ha provato in che modo la questione fosse stata risolta dal giudice di prime cure, ma anche perché non sono stati dallo stesso forniti indici dai quali desumere che l'immobile di cui è causa rispondesse alle caratteristiche di una C.A.V. (Casa e Appartamento per le Vacanze), cui fosse, di conseguenza, applicabile l'invocato art. 7, comma 7. Le C.A.V. sono, ai sensi dell'art. 7 della Lr 27/1998, unità abitative ubicate nello stesso comune e delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità anche temporanea. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, devono essere arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi imprenditoriali per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni. In aggiunta, ai fini della qualificazione del contratto è in tutta evidenza assolutamente irrilevante l'adempimento imposto (e, peraltro, neppure sanzionato dal successivo art. 21) dall'art. 20, comma 1, della LR 27/98, a fini RG. N. 22064/2016 PU del 22/10/2018 statistici, ai soggetti privati che utilizzino occasionalmente un immobile a fini recettivi di comunicare al Comune tale uso entro cinque giorni successivi all'uso.

7. Gli ultimi due motivi sono infondati. Assume valore

assorbente il fatto che quand'anche il contratto fosse risultato affetto da nullità per non essere stato registrato, l'avvenuta registrazione seppure tardiva che lo stesso ricorrente deduce di avere eseguito a proprio spese il 7.10.2013 ne avrebbe determinato la sanatoria con effetto ex tunc. E' quanto risulta da Cass., Sez. Un., 09/10/2017, n. 23601, secondo cui Il contratto di locazione di immobili, purché non simulato, "ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", atteso che il riconoscimento di una sanatoria "per adempimento" è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) "per inadempimento" all'obbligo di registrazione". Quanto all'asserita violazione dell'art. 7, comma 7, della LR 27/98 si rinvia a ciò che è stato già osservato in punto di novità della questione e di assenza di qualsivoglia deduzione, nel giudizio di merito, in merito all'ascrivibilità dell'appartamento da lui condotto all'interno della tipologia della C.A.V.

8. Ne consegue il rigetto del ricorso.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 10. Si dà atto della ricorrenza dei requisiti per il pagamento da parte del ricorrente del doppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. RG. N. 22064/2016 PU del 22/10/2018 Così deciso il 22/